

Juhtumipõhine lähenemine perelepitusele



Tarvo Tendal

kutseline lepitaja ja superviisor, Goodwill & Partners OÜ

Perelepituse võimalust teadvustatakse Eestis veel vähe, ometi on see üks tõhusamaid konfliktide lahendamise viise.

Selguse huvides toon kohe alguses välja, et perelepituse eesmärk ei ole paari kooselu jätkamine – sellega tegeleb pereteraapia. Perelepitaja tegeleb enamasti lahku mineva või lahku läinud paari (samuti pere või suguvõsa) konflikti teadliku lahendamisega, et pooled jõuaksid olulistest küsimustes kokkuleppele ning et nende suhtlemine muutuks hõlpsamaks.

Tihti on üheks peamiseks teemaks lastega seotud kokkulepped. Valdavalt on need seotud suhtluskorraga, kuid vaidlusalusteks küsimusteks võib olla ka erinev nägemus lapse kasvatusest, koolist ja muudest küsimustest.

Sageli jääb inimestel pärast lahkuminekut teatud ühisosa, mis eeldab suhtlemist ja kohtumisi ka tulevikus. Konfliktis olles on seda väga raske kui mitte võimatu teha. Selleks et anda perelepituse sisust parem ülevaade, kirjeldan mõningaid näiteid koostöös lastekaitsetöötajaga oma praktikast.

Juhtum 1. Lastekaitseesse pöördus ema kaebusega, et isa ei tunne oma laste vastu huvi ega tegele nendega piisavalt. Lastekaitsetöötaja juures kohtudes kinnitasid mõlemad vanemad valmisolekut laste nimel pingutada. Mõne aja pärast pöördus ema taas lastekaitseesse, et jõuda kokkuleppele lapsi puudutavas suhtluskorras. Jälle istuti ühise laua taga ja lepiti kokku lahendustes. Järgmine kord pöördus lastekaitseesse isa ja kurtis, et ema ei

ole lastega piisavalt hoolikas, ta on kahjustanud nende tervist. Sellises rütmis möödus ligi poolteist aastat. Lõpuks saatis lastekaitsetöötaja vanemad perelepitusse. Teenusele saabudes oli paar kokkuleppe suhtes küllaltki skeptiline. Mõlemal oli teisele etteheiteid. Ema ei uskunud, et isa võiks midagi muuta, ning isa oli kriitiline ema valikute ja käitumise suhtes.

Miks nad ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda?

Konflikti tõenäosus on suurem seal, kus suhted on emotsionaalselt laetud. Suhte purunemisega kaasneb nii palju haiget saamist, et inimesed ei suuda enam rahulikult rääkida. Teineteist kiputakse süüdistama, selle asemel, et teha koostööd.

Konfliktis kannatavad tavaliselt mõlemad pooled ning sageli on suurimaks kannatajaks lapsed. Tihti on vanemad oma suhete klaarimisega nii hõivatud, et laps jääb oma tunnetega omapäi või keset vanemate lahinguvälja ning paratamatult tunneb end konflikti eest vastutavana. Vanema ülesanne peaks olema last teadlikult toetada, et teda säästa ja mitte kahjustada teise vanema kuvandit. Laps ei saa valida, kas ta armastab ema või isa, talle on olulised mõlemad. Seetõttu ei saa teda panna olukorda, kus ta peab valima oma vanemate vahel.

Kuidas lepitaja saab aidata?

Professionaalne lepitaja juhib teadlikult lepitusprotsessi. Erapooletu isikuna saab ta hoida suhtluses tasakaalu ja veenduda, et mõlemad pooled oleksid aktsepteeritud ning saaksid selgitada oma nägemust olukorrast ja ootustest ilma, et teine süüdistustega vahele sekkuks. Samuti on lepitaja roll hoida kogu protsessi vältel fookust lahenduse leidmisel, mis konfliktisituatsioonides on väga lihtne kaduma.

Tihti ei tea lepitusele jõudvad inimesed täpselt, mis teise poole jaoks oluline on ja miks, kuna konfliktis sisuline kommunikatsioon katkeb. Lepitaja töö on välja tuua mõlema poole ootused ning aidata üles leida see ühisosa, mis on mõlema jaoks oluline. Näiteks üldjuhul on mõlemad vanemad huvitatud lapse heaolust.

Eespool kirjeldatud juhtumid mõistsid mõlemad lapsevanemad perelepituse turvalises õhkkonnas kiht kihi haaval teemasid lahates, mis on ühele või teisele oluline ja mis on mõjutanud nende käitumist. Arutades kerkisid üles vara ja lastega seotud teemad, aga ka uute suhetega kaasnevad probleemid. Perelepitaja vahendusel õnnestus olulisemad teemad läbi rääkida ja leida mõlemale sobivad lahendused. Rohkem pole see pere lastekaitseesse pöördunud. Oluline on siinkohal märkida, et isa ei olnud selles loos laste suhtes sugugi ükskõikne. Lastega läbikäimist raskendasid hoopis paari omavahelised suhted ja pinged.

Perelepitusse jõudmiseks on mitu teed

Üldjuhul jõuavad lastega seotud probleemid lastekaitsetöötajani. Sellisel juhul suunab lastekaitsetöötaja vanemad edasi perelepitusse, mis on kõige sagedasem juhtum perelepitusse jõudmise viis.

Kohtu kasutamise võimalus on üldteada, seega on sagedane, et lapsevanemad pöörduvad viimases hädas kohtusse. Eesmärgiks

võib olla suhtluskorra määramine, lapse elatise väljanõudmine või muud lahutusega seotud küsimused. Teadlikumad vanemad, kes tajuvad, et suhtlus on raskendatud, kuid vajadus lahendusele jõuda on oluline, võtavad ühendust otse perelepitajaga või Eesti Lepitajate Ühingu kaudu.

Õnneks on perelepituse kasutamise praktika kohtutes muutumas. Kohtud teadvustavad perelepituse võimalust üha rohkem, ning osa kohtunikke saadab pooled kõigepealt perelepitusse. Juhul kui seal kokkulepet ei õnnestu saavutada, menetleb kohus asja edasi.

Kuna enamik juhtumeid saavad lepitaja juures lahenduse, kasutavad kohtud perelepituse teenust üha sagedamini. Lepituse eelis on see, et pooled saavad ise lahendused leida ja vabatahtlikult kokkuleppele jõuda, mistõttu on nad rohkem motiveeritud kokkuleppeid ellu viima. Sellisel juhul võidavad sellest kõik osalised.

Perelepituse tulemuslikkus

Perelepituse tulemuslikkus oleneb kindlasti lepitaja oskustest, kuid palju ka lepitatavate poolte valmisolekust ja tahtest lahenduseni jõuda. See, kas motivaatoriks on lapse heaolu või soov, et asjad laheneksid, polegi nii oluline.

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2015. aastal 3382 abielulahutust, enamikul lahutanud paaridel oli vähemalt üks alaealine laps. Sellele lisanduvad veel registreerimata kooselus elanud paaride lahkuminekid.

Välisriikides läbi viidud uuringud kinnitavad, et 2/3–3/4 juhtumites, kus pooltele pakuti perelepitusteenust, jõutakse vaidlusalustes küsimustes kokkuleppele. Pärast leppimist suudetakse olla oma lastele paremad vanemad ja ka lahuselava vanema suhtlemist lapsega paremini korraldada. Lisaks kinnitavad uuringud, et lepitatud vanemate vahel esineb märkimisväärselt vähem konflikte (Valma, Surva ja Hääl 2014, 97–101).

Eestis ei ole perelepituse tulemuslikkust

veel ulatuslikult uuritud, kuid Eesti Lepitajate Ühingu juhatuse liikme Anneli Liivamägi-Hitrovi sõnul oli ühingu andmete põhjal eelmisel aastal perelepituse juhtumite orienteeruv kokkuleppe saavutamise protsent 80. Keskmiselt toimus kuus seanssi paari kohta.

Koos leitud lahendus on parim

Kirjeldan veel ühte juhtumit, mille teeb eriliseks rahvusvaheline aspekt, mida Eestis üha rohkem ette tuleb.

Juhtum 2. *Lastekaitseesse pöördus ema murega, et lapse isa ei tegele lapsega piisavalt ega leia aega lapsega kohtuda. Juhtumi muutis keeruliseks asjaolu, et lapse isa oli teisest rahvusest. Kuna ta rääkis inglise keelt, sai lastekaitsetöötaja mõlema poolega siiski suhelda. Kultuuride erinevuse tõttu olid vanematel eri arusaamad vanemarollist. Kuna konflikt oli mitmed tasandeid, siis tuli kiirelt otsus suunata vanemad perelepitusse.*

Perelepitus algas, nagu ikka, kummagi poole nägemuse ja ootuste kindlakstegemisega. Lahkumine oli küllaltki värske. Takistusi teineteise mõistmisel oli palju, alates keelebarjäärist kuni selleni, et lapse ema polnud veel üle saanud lahutusvalust.

Vajalik oli nii tunnete normaliseerimine kui ka olukorra leppimine. Kui see kõik oli toimunud ja lepidi omavahel kokku ka edasise suhtlemise viisides, õnnestus tegeleda peamise teemaga, milleks oli lapse ja isa kontakt. Mõlemale poolele sobivate lahenduste leidmine tuli raskelt, kuid lõpuks see siiski õnnestus.

Lahendust otsides on oluline, et mõlemad osalised tunneksid, et nende ootuste ja vajadustega arvestatakse. Oluline on mõistmine, et koos leitud lahendus on antud olukorras parim. Väljast peale sunnitud juhised ja ettekirjutused ei pruugi tagada oodatud

käitumist. Seetõttu on lepituses põhirõhk sellel, kuidas saavutada kokkulepped, mida mõlemad pooled sisimas aktsepteerivad ja õigeks peavad, selleks, et need kokkulepped reaalses elus toimiksid.

Pärast kolme pooleteisetunnist kohtumist jõudis paar konfliktist koostööni. Probleemide läbirääkimise, olukorra normaliseerimise ja lahenduse leidmise tulemusel muutus paremaks paari suhtlus ja lõppkokkuvõttes võitis sellest kõige rohkem laps.

Vanemate omavahelise suhtluse paranemine on tähtis, kuna võimaldab kasutada paindlikke lahendusi, mis on kõige lapsesõbralikumad. Suhete normaliseerudes suudavad vanemad olla oluliselt usalduslikumad ja paindlikumad. Näiteks lepitakse kokku kindlad ajad, millal lahus elav vanem lapsega kohtub, kuid lisaks sellele saab laps kohtuda vanemaga ka muul ajal, kui ta selleks soovi avaldab ja see mõlemale vanemale sobib. See on lapsele hea võimalus taastada loomulikud suhted mõlema vanemaga ja veeta koos väärtuslikku aega. Lahus elav vanem saab ka kokkulepitud kohtumiste välisel ajal lapsega kohtuda ja veeta koos väärtusliku aega. Loomulikult ei tule see kohe, aga samm-sammult hakkab usaldus taastuma ning see annab võimaluse liikuda kokkulepetest jooksva koostööni.

Millal kasutada perelepitust ja millal on mõistlik lastekaitsetöötajal ise juhtumiga tegeleda?

Perelepitust tasub kaaluda juhul, kui lastekaitsetöötaja on kohtunud paariga juba kaks või isegi kolm korda ning tunneb, et see ei vii lahenduseni. Samuti siis, kui kohe alguses on näha, et teemad on keerulised või seotud mitmete probleemidega.

Lastekaitsetöötajal on oma ülesanded, mida ta suudab hästi täita, kuid tal ei pruugi olla piisavalt aega ja võimekust, et keerukamate konfliktisituatsioonidega tegelda. Sellisel juhul

on mõistlik kasutada teiste spetsialistide abi, olgu need siis psühholoogid, pereterapeutid või perelepitajad.

On ka oht, et kui paar jääb liiga kauaks lastekaitsetöötaja vaatevälja, kaob inimestel usk, et ametnik neid üldse aidata saab ja see võib põhjustada negatiivse eelhoiaku lepituse suhtes.

Samas on juhtumeid, mis perelepitusse ei sobi, näiteks vägivalla või väärkohtlemisega seotud juhtumid. Samuti siis, kui vanemal on kas raske haigus või psüühiline erivajadus, mis ei lase inimesel ennast piisavalt esindada. Perelepituse eelduseks on kahe võrdse poole vabatahtlik koostöö.

Kuigi enamasti on lepituse lood positiivse lõpuga, siis on ka juhtumeid, kus lahenduseni ei jõuta. Puudu võib jääda tahtest lahenduseni jõuda või ka valmisolekust koostööd teha. Kuid sellele vastukaaluks on tore nentida, et aeg-ajalt juhtub ka imesid. Nii nagu järgneva juhtumi puhul.

Juhtum 3. *Kahe väikese lapse murelik isa pöördus lastekaitse, kuna laste ema läks kodunt ära. Selgus, et naine lahkus mitu kuud tagasi. Väga emotsionaalseks kujunenud kohtumine lastekaitsetöötaja juures oli paaril esimene pärast lahkuminekut. Ema avaldas soovi kooselu lõpetada. Lastekaitsetöötaja saatis paari edasi perelepitusse. Seal tuli välja, et isa soovib suhet jätkata, kuid ema andis mõista, et tahab lahutada. Turvalises keskkonnas arutledes said olulised teemad pinnale kerkida ja mõlemad pooled said rääkida oma nägemusest ning ka*

murekohtadest omavahelises suhtes. Selgus, et naine ei olnud siiski lahutamise otsuses päris kindel. Tuli kiiresti ümber orienteeruda ja keskenduda selguse loomisele. Järgnevad kohtumised olid mõlema poolega individuaalsed (mis on üldjuhul erandiks) selleks, et täpsemalt selgitada, kuidas üks või teine olukorda näeb ja töötada selle nimel, et selgust luua. Asjade settides jõuti arusaamale, et soovitakse siiski perena jätkata.

See on hea näide, et kui õnnestub probleemid selgeks rääkida, siis tekib suurem mõistmine ja seetõttu on ka koostöö jälle võimalik ning vahel viib see koguni suhte jätkumiseni. Suhte jätkumine ei ole küll perelepituse eesmärk, aga on väga tore, kui see protsessi käigus juhtub.

Perelepituse õiguslik regulatsioon

Perelepitust toetavad mitmed rahvusvahelised ja Euroopa Liidult Eestile kohalduvad õigusaktid.

Nii lapse õiguste Euroopa konventsiooni artikkel 13 kui ka Euroopa Nõukogu soovitab perekonnavaidlustes kasutada vahendusmenetlust inimsuhete säilitamiseks, eelkõige laste suhete säilitamiseks mõlema vanemaga. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24 sätestab kohustuse seada esikohale lapse huvid kõigis lastega seotud avalik-õiguslike asutuste ja eraõiguslike institutsioonide toimingutes.

Peamine riigisisene lepitusmenetlust reguleeriv õigusakt on lepitusseadus. Pereasjades soodustab lepitusmenetluse rakendamist ennekõike tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Kommentaar

Koostöö perelepitajatega on olnud professionaalne ja tulemuslik. Positiivsed kogemused julgustavad soovitama lahuks läinud peredel perelepitaja poole pöörduda. Kaotada pole midagi, küll aga võib perelepitaja kaasabil jõuda lahenduseni, mis annab kindlustunde nii enda kui ka lapse tulevikus.

Mare Häidberg, Tartu linna lastekaitsetöötaja

Valitsuse rakendusplaanis aastateks 2015–2018 on eesmärk perelepituse väljatöötamiskava (VTK), et tagada teenuse parem kättesaadavus üle Eesti.

Perelepitaja ettevalmistus

Perelepitaja väljaõppes osalemise eelduseks on kõrgharidus, soovitatavalt psühholoogia, sotsiaalteaduste või õigusteaduse erialal. Sotsiaalministeerium on kinnitanud 160tunnise õppekava, mille käigus lepitaja õpib tundma lepituse teoreetilisi mudeleid, läbirääkimise oskusi, lahutuse psühholoogilisi tegureid, suhte arengumudeleid jpm. Ühtlasi saavad tulevased lepitajad ülevaate ka õigusteemadest, kuigi lepitaja roll ei ole anda õigusabi, kuna ta peab jääma mõlema poole suhtes erapooletuks. Olulise osana on ette nähtud teatud hulk praktikat ning supervisioone, et analüüsida ja mõtestada enda tegevust ning ühtlasi saada toetust ja leida lahendusi keerukate situatsioonide lahendamisel, mida töös inimestega ikka ette tuleb.

Perelepitaja kutse taotlemiseks on lisaks eelnevale vaja läbida ka täienduskoolitusi ning koostada portfoolio, milles on perelepituse töökogemuse kirjeldus viimase kolme aasta jooksul, nõuetekohaselt esitatud juhtumite analüüsid vastavalt tasemele ja hindamisstandardile. Lisaks loetletud kompetentsidele võib perelepitajal olla kas terapeudi, superviisori või muu spetsiifiline taust, mis toetab lepituse läbiviimist.

Peamised põhjused perelepitusse pöördumisel ja teenuse kättesaadavus

Oma kogemuse põhjal saan välja tuua, et enamasti on perelepitusse pöördumise põhjuseks lahus elava vanema vajadus teha kokkulepped, milline on lastega suhtlemise kord ja kus saab olema lapse alaline elukoht. Sageli on vaidlusteemaks ka laste elatisraha. Alguses pöörduakse ühe-kahe konkreetse

küsimusega, lepitusprotsessi käigus tuleb aga tavaliselt ilmsiks probleemide rägastik, mis kõik mõjutavad seda olukorda üheaegselt.

Väga tihti on mängus tugevad emotsioonid. Üks oluline osa selles töös ongi konflikti normaliseerimine. Me kõik oleme inimesed ja nii nagu tekib paarisuhetes konflikte, nii tekib neid ka töökollektiivis ja organisatsioonides siseselt. Määrav on inimeste teadlikkus konfliktist ja valmisolek kaasata väline neutraalne partner, et konflikt ei eskaleeruks, vaid leiaks rahumeelse lahenduse.

Kõik see kehtib ka teistes inimestevahelistes konfliktides, ning vajadus lepituse järele esineb samuti töökeskkonnas ja organisatsioonides (nt juhi ja/või juhtkonna vahel) või lihtsamates situatsioonides, näiteks lasteaia ja lapsevanemate vahel või kahe täiskasvanu vahel olenemata sellest, kas nad on töökaaslased või lapsevanemad.

Vajadust lepitaja järele tuntakse üldjuhul siis, kui inimesed peavad pikema aja vältel koostööd tegema või muul viisil kokku puutuma. Kõiki neid situatsioone saab teadliku konfliktijuhtimisega toetada, ning vastava taustaga lepitaja saab selles abiks olla, kuid see teema vajab juba eraldi pikemat käsitlust.

Perelepituse teenuse kättesaadavus on Eestis piirkonniti väga erinev. On linnasid ja valdasid, kus perelepitus on juba aastaid igapäevane sotsiaalteenus, kuid kahjuks on ka kohti, kus sellisest võimalusest veel kas ei teata või seda ei võimaldata. Kui varem oli probleemiks teenuse pakkujate puudus, siis nüüd jääb asi pigem omavalitsuse teadlikkuse ja rahastuse taha. Hea uudis on see, et sotsiaalministeerium on võtnud perelepituse teenuse kättesaadavaks muutmise oma töökavasse. Plaanis on sel aastal käivitada pilootprojekt ning eesmärk on 2019. aastaks muuta teenus kättesaadavaks üle Eesti. Seniks aga on igal linnal/vallal võimalus ise korraldada oma inimestele vajaliku teenuse pakkumine. **S**